



PUTUSAN
Nomor 1126 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

WIRAWAN DARMANA SIAW, bertempat tinggal di Jalan PTB Angke Grawisa CI-II/8, RT 008, RW 001, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada PI. Soegiharto, HP, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum PI. Soegiharto, HP, S.H., M.H., dan Rekan, berkantor di Gedung Griya Kanaan, Jalan Dr. Cipto Nomor 151, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PPK PENGADAAN TANAH BBWS CILIWUNG CISADANE, yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah BBWS Ciliwung Cisadane, Satuan Kerja Pengadaan Tanah, Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Ichsan Fachmi R., S.T., M.Eng., berkedudukan di Jalan Patimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pujiono, S.H., M.H., Kepala Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum, Setjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Patimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2022;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1126 K/Pdt/2023



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa usaha peternakan milik Pemohon di atas tanah seluas 8.937 m² (delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh meter persegi) dengan Nomor Peta Bidang Tanah 4195/2002 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah 00501, yang terletak di Desa Gadog, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, maupun bangunan, benda yang berada di atas usaha peternakan, kehilangan pendapatan, kerugian usaha, kehilangan pencaharian tersebut secara keseluruhan harus dinilai;
3. Menyatakan bahwa penilaian dari Termohon/Tim Pengadaan Tanah terhadap tanah terhadap usaha Pemohon di atas tanah Pemohon berikut benda yang berada di atas tanah tersebut dengan nilai Rp4.331.690.000,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah tidak benar;
4. Menetapkan bahwa usaha peternakan milik Pemohon di atas tanah seluas 8.937 m² (delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh meter persegi) dengan Nomor Peta Bidang Tanah 4195/2002 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah 00501, yang terletak di Desa Gadog, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa maupun bangunan, benda yang berada di atas usaha peternakan tersebut total ganti kerugiannya adalah:
 - Nilai tanah Pemohon seluas 8.937 m² (delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh meter persegi) dengan Nomor Peta Bidang Tanah 4195/2002 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah 00501, yang terletak di Desa Gadog, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat senilai Rp8.937.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1126 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian infrastruktur yang rusak senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Kerugian usaha sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah);
Sehingga totalnya Rp26.937.000.000,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Termohon membayar ganti kerugian kepada Pemohon terkait usaha peternakan milik Pemohon di atas tanah seluas 8.937 m² (delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh meter persegi) dengan Nomor Peta Bidang Tanah 4195/2002 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah 00501, yang terletak di Desa Gadog, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat maupun bangunan, benda yang berada di atas usaha peternakan, kehilangan pendapatan, kerugian usaha, kehilangan pencaharian tersebut secara keseluruhan tersebut dengan total ganti kerugiannya adalah:
- Nilai tanah Pemohon seluas 8.937 m² (delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh meter persegi) dengan Nomor Peta Bidang Tanah 4195/2002 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah 00501, yang terletak di Desa Gadog, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat senilai Rp8.937.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
 - Kerugian infrastruktur yang rusak senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Kerugian usaha sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah)
Sehingga totalnya Rp26.937.000.000,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
6. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum kasasi;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;
- Subsida:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1126 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah memberikan Putusan Nomor 415/Pdt.G/2022/PN Cbi, tanggal 2 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan keberatan atas ganti kerugian dari Pemohon Keberatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp438.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Januari 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 415/Pdt.G/2022/PN Cbi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon (dahulu Pemohon Keberatan) tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 415/Pdt.G/2022/PN Cbi, tanggal 2 Januari 2023;

Dan

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1126 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa usaha peternakan milik Pemohon di atas tanah seluas 8.937 m² (delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh meter persegi) dengan Nomor Peta Bidang Tanah 4195/2002 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah 00501, yang terletak di Desa Gadog, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, maupun bangunan, benda yang berada di atas usaha peternakan, kehilangan pendapatan, kerugian usaha, kehilangan pencaharian tersebut secara keseluruhan harus dinilai;
3. Menyatakan bahwa penilaian dari Termohon/Tim Pengadaan Tanah terhadap tanah terhadap usaha Pemohon di atas tanah Pemohon berikut benda yang berada di atas tanah tersebut dengan nilai Rp4.331.690.000,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah tidak benar;
4. Menetapkan bahwa usaha peternakan milik Pemohon di atas tanah seluas 8.937 m² (delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh meter persegi) dengan Nomor Peta Bidang Tanah 4195/2002 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah 00501, yang terletak di Desa Gadog, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa, maupun bangunan, benda yang berada di atas usaha peternakan tersebut total ganti kerugiannya adalah:
 - Nilai tanah Pemohon seluas 8.937 m² (delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh meter persegi) dengan Nomor Peta Bidang Tanah 4195/2002 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah 00501, yang terletak di Desa Gadog, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) permeter, sehingga total nilai tanah Pemohon adalah senilai Rp8.937.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
 - Kerugian infrastruktur yang rusak senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yakni jembatan, jalan akses dan pagar;Perincian sebagai berikut:
 1. Biaya pembangunan jembatan panjang ± 30 m (tiga puluh meter), dengan lebar 1,5 m (satu koma lima meter), adalah ± Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1126 K/Pdt/2023



2. Biaya pengecoran jalan akses beton panjang ± 100 m (seratus meter), dengan lebar 3 m (tiga meter), adalah $\pm$ Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
3. Biaya pagar dan pintu gerbang besi ± 30 m² (tiga puluh meter persegi) adalah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Kerugian usaha sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah);

Dasar perhitungan adalah kehilangan pendapatan sebesar $\pm$ Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per bulan;

- o Dari 1 Januari 2020 (jebolnya bendungan) sampai dengan November 2022 (undangan musyawarah penetapan ganti kerugian), yaitu 34 (tiga puluh empat) bulan, dimana Kami kehilangan pendapatan adalah $\pm$ Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah);
- o Waktu yang diperlukan untuk proses alih usaha baru, adalah 3 (tiga) tahun (36 (tiga puluh enam) bulan), sehingga Kami kehilangan pendapatan ke depan sebesar $\pm$ Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
- o Total kerugian usaha $\pm$ Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah);

Sehingga totalnya Rp26.937.000.000,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

5. Memerintahkan kepada Termohon membayar ganti kerugian kepada Pemohon terkait usaha peternakan milik Pemohon di atas tanah seluas 8.937 m² (delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh meter persegi) dengan Nomor Peta Bidang Tanah 4195/2002 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah 00501, yang terletak di Desa Gadog, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, maupun bangunan, benda yang berada di atas usaha peternakan, kehilangan pendapatan, kerugian usaha, kehilangan pencaharian tersebut secara keseluruhan tersebut dengan total ganti kerugiannya adalah:
 - Nilai tanah Pemohon seluas 8.937 m² (delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh meter persegi) dengan Nomor Peta Bidang Tanah 4195/2002



dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah 00501, yang terletak di Desa Gadog, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) permeter, sehingga total nilai tanah Pemohon adalah senilai Rp8.937.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

- Kerugian infrastruktur yang rusak senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yakni jembatan, jalan akses dan pagar;

Perincian sebagai berikut:

1. Biaya pembangunan jembatan panjang $\pm$ 30 m (tiga puluh meter), dengan lebar 1,5 m (satu koma lima meter), adalah $\pm$ Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 2. Biaya pengecoran jalan akses beton panjang $\pm$ 100 m (seratus meter), dengan lebar 3 m (tiga meter), adalah $\pm$ Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 3. Biaya pagar dan pintu gerbang besi $\pm$ 30 m² (tiga puluh meter persegi) adalah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Kerugian usaha sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah);

Dasar perhitungan adalah kehilangan pendapatan sebesar $\pm$ Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per bulan;

- o Dari 1 Januari 2020 (jebolnya bendungan) sampai dengan November 2022 (undangan musyawarah penetapan ganti kerugian), yaitu 34 (tiga puluh empat) bulan, dimana Kami kehilangan pendapatan adalah $\pm$ Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah);
- o Waktu yang diperlukan untuk proses alih usaha baru, adalah 3 (tiga) tahun (36 (tiga puluh enam) bulan), sehingga Kami kehilangan pendapatan ke depan sebesar $\pm$ Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
- o Total kerugian usaha $\pm$ Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah);

Sehingga totalnya Rp26.937.000.000,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1126 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Januari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 12 Januari 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Januari 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mendaftarkan surat permohonan keberatannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 2 Desember 2022, sehingga pengajuan keberatan Pemohon telah melewati jangka waktu yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, *in casu* musyawarah dilaksanakan hari Senin tanggal 14 November 2022;

Bahwa secara khusus Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 secara tegas mengatur keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal dilaksanakannya musyawarah penetapan ganti rugi dan Pasal 1 angka 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 secara tegas mengatur secara khusus, hari adalah hari kalender, oleh karenanya permohonan keberatan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Cibinong dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi WIRAWAN DARMANA SIAW tersebut harus ditolak;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1126 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **WIRAWAN DARMANA SIAW** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Nurhuda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1126 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhuda, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1126 K/Pdt/2023